



P U T U S A N

Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAR SARI SITORUS ALIAS AMAR;**
2. Tempat lahir : Aek Kanopan;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/1 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman Lingkungan I Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara Berdomisili di Perumahan Raysa Madani Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Labuhanbatu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
4. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
6. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Rap



Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Johanes Agustinus Nababan, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Olah Raga Gang Basket Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 27 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammar Sari Sitorus alias Amar**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 127 ayat (1) Huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muhammar Sari Sitorus alias Amar** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram Bruto.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kecil lengkap dengan pipetnya.
 - 1 (satu) buah mancis.
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam-biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Rap



4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM –132/Rp-Rap/05/2023 tanggal 3 Mei 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAR SARI SITORUS alias AMAR** pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya dalam Bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Suwito Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib terdakwa MUHAMMAR SARI SITORUS alias AMAR sedang berada di rumah terletak di Perumahan Raysa Madani Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan, kemudian terdakwa MUHAMMAR SARI SITORUS alias AMAR pergi ke Jalan Kampung Baru Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu kepada laki-laki bernama panggilan HERI (belum tertangkap) kemudian terdakwa MUHAMMAR SARI SITORUS alias AMAR langsung membawa peralatan bong, kaca pirek dan mancis dari rumah terdakwa MUHAMMAR SARI SITORUS alias AMAR, kemudian sekira pukul 16.30 wib terdakwa MUHAMMAR SARI SITORUS alias AMAR



tiba di Jalan Kampung Baru Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara terdakwa MUHAMMAR SARI SITORUS alias AMAR membeli narkoba jenis sabu kepada Heri, terdakwa MUHAMMAR SARI SITORUS alias AMAR berkata kepada HERI “ beli 50 bos “, dan HERI berkata kepada terdakwa MUHAMMAR SARI SITORUS alias AMAR “ sini uangnya bang “, kemudian terdakwa MUHAMMAR SARI SITORUS alias AMAR menyerahkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada HERI menggunakan tangan kanan terdakwa MUHAMMAR SARI SITORUS alias AMAR, kemudian HERI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa MUHAMMAR SARI SITORUS alias AMAR menggunakan tangan kanannya, kemudian terdakwa MUHAMMAR SARI SITORUS alias AMAR pergi ke pohon sawit-sawit yang berada di Jalan Kampung Baru Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, kemudian terdakwa MUHAMMAR SARI SITORUS alias AMAR menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

➤ Selanjutnya sekira pukul 17.00 wib terdakwa MUHAMMAR SARI SITORUS alias AMAR selesai menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, terdakwa MUHAMMAR SARI SITORUS alias AMAR mengantongi 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kecil lengkap dengan pipetnya dan 1 (satu) buah mancis tersebut dikantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa MUHAMMAR SARI SITORUS alias AMAR, kemudian terdakwa MUHAMMAR SARI SITORUS alias AMAR berjalan kaki pulang kerumah terdakwa MUHAMMAR SARI SITORUS alias AMAR sambil mencari tumpangan;

➤ Bahwa sekira pukul 17.30 wib ketika terdakwa MUHAMMAR SARI SITORUS alias AMAR sedang berdiri dipinggir Jalan Suwito Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara tiba-tiba berhenti mobil avanza kemudian turun Saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, bersama dengan Saksi HARDISYAH PUTRA SIREGAR, saksi INDRA PRADIPTA, dan saksi DOLI H. SITOMPUL dari dalam mobil tersebut dan kemudian mengaku sebagai Anggota Kepolisian Resor Labuhanbatu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAR SARI SITORUS alias AMAR, selanjutnya Saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, bersama dengan



Saksi HARDISYAH PUTRA SIREGAR, saksi INDRA PRADIPTA, dan saksi DOLI H. SITOMPUL melakukan penggeledahan secara menyeluruh terhadap terdakwa MUHAMMAR SARI SITORUS alias AMAR dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kecil lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis dikantong celana bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam-biru dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa MUHAMMAR SARI SITORUS alias AMAR gunakan saat itu, kemudian terdakwa MUHAMMAR SARI SITORUS alias AMAR berikut barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

➤ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman

➤ Berita Acara penimbangan Pegadaian Nomor : 141/03.10102/2023 tertanggal 21 Maret 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Rantau Prapat, barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 1,28 gram.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 1822/NNF/2023 Tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T melakukan pemeriksaan terhadap

A. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat Bruto 1,28 gram.

Yang diperiksa milik Terdakwa MUHAMMA SARI SITORUS alias AMAR dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti

A. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat Bruto 1,28 gram.

milik Terdakwa MUHAMMAR SARI SITORUS alias AMAR benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
ATAU KEDUA**

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAR SARI SITORUS alias AMAR** pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya dalam Bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Kampung Baru Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib terdakwa MUHAMMAR SARI SITORUS alias AMAR sedang berada di rumah terletak di Perumahan Raysa Madani Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan, kemudian terdakwa MUHAMMAR SARI SITORUS alias AMAR pergi ke Jalan Kampung Baru Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu kepada laki-laki bernama panggilan HERI (belum tertangkap) kemudian terdakwa MUHAMMAR SARI SITORUS alias AMAR langsung membawa peralatan bong, kaca pirek dan mancis dari rumah terdakwa MUHAMMAR SARI SITORUS alias AMAR, kemudian sekira pukul 16.30 wib terdakwa MUHAMMAR SARI SITORUS alias AMAR tiba di Jalan Kampung Baru Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara terdakwa MUHAMMAR SARI SITORUS alias AMAR membeli narkotika jenis sabu kepada Heri, terdakwa MUHAMMAR SARI SITORUS alias AMAR berkata kepada HERI “ beli 50 bos “, dan HERI berkata kepada terdakwa MUHAMMAR SARI SITORUS alias AMAR “ sini uangnya bang “, kemudian terdakwa MUHAMMAR SARI SITORUS alias AMAR menyerahkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada HERI menggunakan tangan kanan terdakwa MUHAMMAR SARI SITORUS alias AMAR, kemudian HERI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa MUHAMMAR SARI SITORUS alias AMAR menggunakan tangan kanannya, kemudian terdakwa MUHAMMAR SARI SITORUS alias AMAR pergi ke pohon sawit-sawit yang berada di



Jalan Kampung Baru Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, kemudian terdakwa MUHAMMAR SARI SITORUS alias AMAR menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

➤ Selanjutnya sekira pukul 17.00 wib terdakwa MUHAMMAR SARI SITORUS alias AMAR selesai menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, terdakwa MUHAMMAR SARI SITORUS alias AMAR mengantongi 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kecil lengkap dengan pipetnya dan 1 (satu) buah mancis tersebut dikantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa MUHAMMAR SARI SITORUS alias AMAR, kemudian terdakwa MUHAMMAR SARI SITORUS alias AMAR berjalan kaki pulang kerumah terdakwa MUHAMMAR SARI SITORUS alias AMAR sambil mencari tumpangan;

➤ Bahwa sekira pukul 17.30 wib ketika terdakwa MUHAMMAR SARI SITORUS alias AMAR sedang berdiri dipinggir Jalan Suwito Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara tiba-tiba berhenti mobil avanza kemudian turun Saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, bersama dengan Saksi HARDISYAH PUTRA SIREGAR, saksi INDRA PRADIPTA, dan saksi DOLI H. SITOMPUL dari dalam mobil tersebut dan kemudian mengaku sebagai Anggota Kepolisian Resor Labuhanbatu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAR SARI SITORUS alias AMAR, selanjutnya Saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, bersama dengan Saksi HARDISYAH PUTRA SIREGAR, saksi INDRA PRADIPTA, dan saksi DOLI H. SITOMPUL melakukan penggeledahan secara menyeluruh terhadap terdakwa MUHAMMAR SARI SITORUS alias AMAR dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kecil lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis dikantong celana bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam-biru dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa MUHAMMAR SARI SITORUS alias AMAR gunakan saat itu, kemudian terdakwa MUHAMMAR SARI SITORUS alias AMAR berikut barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri
- Berita Acara penimbangan Pegadaian Nomor : 141/03.10102/2023 tertanggal 21 Maret 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Rantau Prapat, barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1,28 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Urine Polda Sumatera Utara No. LAB: 1823/NNF/2023 Tanggal 31 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T melakukan pemeriksaan terhadap

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika.

Yang diperiksa milik Terdakwa MUHAMMAR SARI SITORUS alias AMAR dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika.

milik Terdakwa MUHAMMAR SARI SITORUS alias AMAR *benar* mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Fahri Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Doli H. Sitompul (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan



penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 wib, di Jalan Suwito Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa penangkapan Terdakwa setelah penangkapan Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 wib di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa pada saat penangkapan Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu ditemukan dari tangan kanan Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah), 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu ditemukan dari atas meja tepat dihadapan Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipetnya yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipetnya yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah kaleng rokok merek gudang garam, (satu) buah toples plastik, dan 10 (sepuluh) buah kaca pirek kosong ditemukan dari dalam 1 (satu) buah kotak gabus, dan Uang tunai senilai Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah) barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah) diperoleh dari Deni (DPO) dimana Deni (DPO) mengatakan memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kecil lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam-biru ditemukan dikantong celana Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Heri (DPO) dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 Wib di Jalan Kampung Baru Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa Terdakwa sebelum penangkapan sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara ada lokasi transaksi sekaligus sebagai tempat menggunakan narkoba jenis sabu, mendengar informasi tersebut saksi dan saksi Doli H. Sitompul melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 11.00 wib. saksi dan saksi Doli H. Sitompul menyusun rencana kerja untuk melakukan penggrebekan lokasi tersebut, kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi dan saksi Doli H. Sitompul melakukan penggrebekan ke lokasi tersebut dan berhasil mengamankan Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih Narkoba jenis sabu ditemukan dari tangan kanan Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah), 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal putih Narkoba jenis sabu ditemukan dari atas meja tepat dihadapan Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipetnya yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipetnya yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah kaleng rokok merek gudang garam, (satu) buah toples plastik, dan 10 (sepuluh) buah kaca pirek kosong ditemukan dari dalam 1 (satu) buah kotak gabus, dan Uang tunai senilai Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengaku memperoleh narkoba dari Deni (DPO), dimana Deni (DPO) memperolehnya dari Terdakwa kemudian saat

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Rap



Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa ke Polres Labuhanbatu saat diperjalanan tiba-tiba Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkata “Itu si Amar Pak”, selanjutnya saksi dan saksi Doli H. Sitompul langsung memberhentikan mobil dan langsung turun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi dan saksi Doli H. Sitompul melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kecil lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah Mancis, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam-biru ditemukan dikantong celana Terdakwa, selanjutnya saksi dan saksi Doli H. Sitompul membawa Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan narkoba jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Doli H. Sitompul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Doli H. Sitompul (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 wib, di Jalan Suwito Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa penangkapan Terdakwa setelah penangkapan Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 wib di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa pada saat penangkapan Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 2

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Rap



(dua) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu ditemukan dari tangan kanan Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah), 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu ditemukan dari atas meja tepat dihadapan Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipetnya yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipetnya yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah kaleng rokok merek gudang garam, (satu) buah toples plastik, dan 10 (sepuluh) buah kaca pirek kosong ditemukan dari dalam 1 (satu) buah kotak gabus, dan Uang tunai senilai Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah) barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah) diperoleh dari Deni (DPO);

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kecil lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah Mancis, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam-biru ditemukan dikantong celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Heri (DPO) dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 Wib di Jalan Kampung Baru Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa Terdakwa sebelum penangkapan sudah mengonsumsi narkotika jenis sabu;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara ada lokasi transaksi sekaligus sebagai tempat menggunakan narkotika jenis sabu,

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Rap



mendengar informasi tersebut saksi dan saksi Andi Fahri Hasibuan melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 11.00 wib. saksi dan saksi Doli H. Sitompul menyusun rencana kerja untuk melakukan penggrebekan lokasi tersebut, kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi dan saksi Andi Fahri Hasibuan melakukan penggrebekan ke lokasi tersebut dan berhasil mengamankan Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu ditemukan dari tangan kanan Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah), 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu ditemukan dari atas meja tepat dihadapan Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipetnya yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipetnya yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) unit timbangan eletrik warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah kaleng rokok merek gudang garam, (satu) buah toples plastik, dan 10 (sepuluh) buah kaca pirek kosong ditemukan dari dalam 1 (satu) buah kotak gabus, dan Uang tunai senilai Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengaku memperoleh narkotika dari Deni (DPO), dimana Deni (DPO) memperolehnya dari Terdakwa kemudian saat Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa ke Polres Labuhanbatu saat diperjalanan tiba-tiba Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkata "Itu si Amar Pak", selanjutnya saksi dan saksi Andi Fahri Hasibuan langsung memberhentikan mobil dan langsung turun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi dan saksi Doli H. Sitompul melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kecil lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Rap



warna hitam-biru ditemukan dikantong celana Terdakwa, selanjutnya saksi dan saksi Doli H. Sitompul membawa Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan narkoba jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Romadiana, SE Nomor: 141/03.10102/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) buahkaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram bruto;

Dan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor Lab: 1822/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram milik Terdakwa mengandung narkoba adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Dan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Urine Polda. Sumatera Utara Nomor Lab.1823/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm. Apt dan R. Fani Miranda, S.T, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Muhammar Sari Sitorus Alias Amar mengandung narkoba adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa terlibat tindak pidana narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 wib, di Jalan Suwito Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah penangkapan Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kecil lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis ditemukan dikantong celana sebelah kiri milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam-biru ditemukan dikantong celana sebelah kanan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Heri (DPO) dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 Wib di Jalan Kampung Baru Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu adalah untuk dipergunakan sendiri dimana sesaat sebelum penangkapan Terdakwa baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika jenis sabu adalah badan terasa semangat dan pikiran merasa tenang akan tetapi, jika Terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis sabu maka Terdakwa merasa lemas dan pikiran tidak tenang;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama Deni (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan baik langsung atau pun tidak langsung narkotika kepada Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib timbul niat Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa pergi ke Jalan Kampung Baru Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Heri (DPO) kemudian Terdakwa langsung membawa peralatan bong, kaca pirek dan mancis dari rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 16.30 wib Terdakwa tiba dilokasi biasa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu, setelah Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Heri (DPO), kemudian Terdakwa pergi ke pohon sawit-sawit yang berada

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilokasi tersebut, kemudian Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, dan sekira pukul 17.00 wib Terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengantongi 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kecil lengkap dengan pipetnya dan 1 (satu) buah mancis tersebut dikantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa, dimana setiap Terdakwa ingin menggunakan narkoba jenis sabu Terdakwa selalu membawa peralatan bong Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kaki ingin pulang kerumah Terdakwa sambil mencari tumpangan, dan sekira pukul 17.30 wib ketika Terdakwa sedang berdiri dipinggir Jalan Suwito Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara tiba-tiba berhenti mobil avanza dan beberapa Polisi keluar dari dalam mobil tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kecil lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis ditemukan dikantong celana sebelah kiri milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam-biru ditemukan dikantong celana sebelah kanan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa masuk kedalam mobil tersebut dan didalam mobil tersebut sudah ada Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian Terdakwa dan Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah) berikut barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,28 (satu koma dua delapan) gram bruto;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kecil lengkap

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Rap



dengan pipetnya;

- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam-biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Andi Fahri Hasibuan dan saksi Doli H. Sitompul (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 wib, di Jalan Suwito Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan Terdakwa beberapa saat setelah penangkapan Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada saat penangkapan Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu ditemukan dari tangan kanan Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah), 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu ditemukan dari atas meja tepat dihadapan Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipetnya yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipetnya yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah kaleng rokok merek gudang garam, (satu) buah toples plastik, dan 10 (sepuluh) buah kaca pirek kosong ditemukan dari dalam 1 (satu) buah kotak gabus, dan Uang tunai senilai Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kecil lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam-biru ditemukan dikantong celana Terdakwa;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Heri (DPO) dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 Wib di Jalan Kampung Baru Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu adalah untuk dipergunakan sendiri dimana sesaat sebelum penangkapan Terdakwa baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara ada lokasi transaksi sekaligus sebagai tempat menggunakan narkoba jenis sabu, mendengar informasi tersebut saksi Andi Fahri Hasibuan dan saksi Doli H. Sitompul melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 11.00 wib. saksi dan saksi Doli H. Sitompul menyusun rencana kerja untu Andi Fahri Hasibuan k melakukan penggrebekan kelokasi tersebut, kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi Andi Fahri Hasibuan dan saksi Doli H. Sitompul melakukan penggrebekan ke lokasi tersebut dan berhasil mengamankan Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih Narkoba jenis sabu ditemukan dari tangan kanan Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah), 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal putih Narkoba jenis sabu ditemukan dari atas meja tepat dihadapan Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipetnya yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipetnya yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) unit timbangan eletrik warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah kaleng rokok merek gudang garam, (satu) buah toples plastik, dan 10 (sepuluh) buah kaca pirek kosong ditemukan dari dalam 1 (satu) buah kotak gabus, dan Uang tunai senilai Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam berkas terpisah) mengaku memperoleh narkotika dari Deni (DPO), dimana Deni (DPO) memperolehnya dari Terdakwa kemudian saat Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa ke Polres Labuhanbatu saat diperjalanan tiba-tiba Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkata "Itu si Amar Pak", selanjutnya saksi Andi Fahri Hasibuan dan saksi Doli H. Sitompul langsung memberhentikan mobil dan langsung turun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi Andi Fahri Hasibuan dan saksi Doli H. Sitompul melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kecil lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam-biru ditemukan dikantong celana Terdakwa, selanjutnya saksi Andi Fahri Hasibuan dan saksi Doli H. Sitompul membawa Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang



Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "setiap orang" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Muhammar Sari Sitorus Alias Amar dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Penyalahguna" dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I atau Penyalahguna Narkotika tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Andi Fahri Hasibuan dan saksi Doli H. Sitompul (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 wib, di Jalan Suwito Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhanbatu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba sesaat setelah penangkapan Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih Narkoba jenis sabu ditemukan dari tangan kanan Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah), 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal putih Narkoba jenis sabu ditemukan dari atas meja tepat dihadapan Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipetnya yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipetnya yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah kaleng rokok merek gudang garam, (satu) buah toples plastik, dan 10 (sepuluh) buah kaca pirem kosong ditemukan dari dalam 1 (satu) buah kotak gabus, dan Uang tunai senilai Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kecil lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam-biru ditemukan dikantong celana Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Heri (DPO) dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 Wib di Jalan Kampung Baru Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu adalah untuk dipergunakan sendiri dimana sesaat sebelum penangkapan Terdakwa baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara ada

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi transaksi sekaligus sebagai tempat menggunakan narkoba jenis sabu, mendengar informasi tersebut saksi Andi Fahri Hasibuan dan saksi Doli H. Sitompul melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 11.00 wib. saksi dan saksi Doli H. Sitompul menyusun rencana kerja untuk Andi Fahri Hasibuan melakukan penggebrekan lokasi tersebut, kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi Andi Fahri Hasibuan dan saksi Doli H. Sitompul melakukan penggebrekan ke lokasi tersebut dan berhasil mengamankan Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih Narkoba jenis sabu ditemukan dari tangan kanan Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah), 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal putih Narkoba jenis sabu ditemukan dari atas meja tepat dihadapan Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipetnya yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipetnya yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah kaleng rokok merek gudang garam, (satu) buah toples plastik, dan 10 (sepuluh) buah kaca pirek kosong ditemukan dari dalam 1 (satu) buah kotak gabus, dan Uang tunai senilai Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengaku memperoleh narkoba dari Deni (DPO) dan Deni (DPO) memperoleh narkoba dari Terdakwa kemudian saat Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa ke Polres Labuhanbatu saat diperjalanan tiba-tiba Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkata "Itu si Amar Pak", selanjutnya saksi Andi Fahri Hasibuan dan saksi Doli H. Sitompul langsung memberhentikan mobil dan langsung turun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi Andi Fahri Hasibuan dan saksi Doli H. Sitompul melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kecil lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam-biru ditemukan dikantong celana Terdakwa,

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Andi Fahri Hasibuan dan saksi Doli H. Sitompul membawa Permadi Eko Prabowo Alias Kombet (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Romadiana, SE Nomor: 141/03.10102/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram bruto;

Dan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor Lab: 1822/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram milik Terdakwa mengandung narkoba adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Dan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Urine Polda. Sumatera Utara Nomor Lab.1823/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm. Apt dan R. Fani Miranda, S.T, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Muhammar Sari Sitorus Alias Amar mengandung narkoba adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terutama barang bukti yang ditemukan dalam diri Terdakwa yakni 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram bruto pada saat penangkapan Terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ia baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu dan hal ini sejalan dengan hasil tes urine Terdakwa yang berkesimpulan bahwa urine Terdakwa positif mengandung metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba padahal Terdakwa mengetahui adanya larangan dari Pemerintah untuk menggunakan narkoba jenis sabu,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat telah nyata bahwa Terdakwa juga adalah pengguna aktif narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,28 (satu koma dua delapan) gram bruto;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kecil lengkap dengan pipetnya;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam-biru;

akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,28 (satu koma dua delapan) gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kecil lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) unit handphone merk



Oppo warna hitam-biru merupakan narkoba dan alat ataupun sarana yang digunakan dan berhubungan dengan tindak pidana narkoba maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam Pemberantasan tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammar Sari Sitorus Alias Amar** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,28 (satu koma dua delapan) gram bruto;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kecil lengkap dengan pipetnya;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam-biru;

Dimusnahkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);_

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H. dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Elina Flori, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa di hadir Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Tommy Manik, S.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.